

1501663-11.2021.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Cerezer

Comarca: Porangaba

Foro: Foro de Porangaba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... policiais o levaram até um ponto de tráfico e localizaram diversas drogas em uma praça. Nega o tráfico de drogas, afirmando ser apenas usuário de drogas. Nega a propriedade das demais drogas localizadas na praça. Alegou conhecer os policiais que o prenderam, porém consignou não ter nenhuma desavença com eles. Relatou que estava no lugar e hora errados. Alegou que, além da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porangaba

Foro de Porangaba

Vara Única

RUA VEREADOR BRAZ GICA DA PAZ 193, Porangaba-SP - cep 18260-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501663-11.2021.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501663-11.2021.8.26.0571

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2346916/2021 - DEL.POL.GUAREI, 22069311 - DEL.POL.GUAREI, 454/21/305 - DEL.POL.GUAREI, 2346916 - DEL.POL.GUAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DE OLIVEIRA MARIANO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Cerezer

Vistos.

Relatório

A Justiça Pública denunciou FELIPE DE OLIVEIRA MARIANO como incurso na conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, nas circunstâncias de tempo e local nela descritas, o réu guardava e trazia consigo, para fins de comercialização ilícita, 25 porções de crack, com peso bruto de 4,01g, 04 porções de maconha, peso bruto de 7,76 g, 12 porções de cocaína, com peso bruto de 7,17g, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta na exordial que o guarda civil municipal Marcio Aparecido Rodrigues avistou

o réu na praça, em atitude típica de tráfico de drogas, uma vez que conversava com terceiros e constantemente ia até um arbusto e logo voltava. Assim, o réu foi abordado pelo agente de segurança, sendo encontrado em revista pessoal uma porção grande maconha, no bolso de sua bermuda, além da quantia de R\$ 120,00 em dinheiro, em notas trocadas. Ainda, no arbusto anteriormente citado, foram encontradas mais porções de maconha, além de crack e cocaína, que eram ali guardadas pelo indiciado para a mercancia.

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/2006, a qual se encontra acostada a fls. 110/111. Não acolhida a defesa prévia, a denúncia foi recebida e designada data para audiência de instrução e julgamento (fls. 118/119). O acusado foi citado pessoalmente (fls. 136). Em instrução, houve o interrogatório do réu e a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes (fls. 151/152).

Com o encerramento da instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais.

A acusação pede a condenação do réu nos termos da denúncia (sistema audiovisual). A defesa, por sua vez, pugna pela absolvição do acusado, por não haver provas da autoria delitiva ou que seja aplicado o princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, a aplicação da pena no mínimo legal, a fixação de regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade (sistema audiovisual).

É o relatório. Fundamento e decido.

Fundamentação

Não havendo alegações preliminares pendentes de análise, passo a enfrentar o mérito da demanda.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo do exame químico-toxicológico, que atestou a presença da substância psicotrópica (fls. 82/88).

A autoria também está confirmada nos autos pelos documentos já mencionados, bem como pela prova oral colhida em audiência.

A testemunha MÁRCIO APARECIDO RODRIGUES, policial militar, alegou que estava em serviço, quando avistou o réu em uma praça indo, constantemente, em um arbusto e abaixava-se para pegar algo. Relatou que o réu, ao ver a viatura, demonstrou certo nervosismo. Consignou que, tendo percebido que havia algo no bolso do réu, resolveu abordá-lo. Em revista pessoal, foi localizado, no bolso do réu, uma quantidade grande de "maconha", um saco branco e a quantia de R\$ 120,00, em notas diversas. Alegou que o réu tentou empreender fuga, tendo sido colocado na viatura policial. Relatou que, ao analisar o arbusto, localizou mais porções de maconha, além de crack e cocaína, todos idênticos ao que estava com o réu. Alegou que, posteriormente, foi localizado mais drogas por outra equipe policial que realizou o apoio. Acrescentou ter avistado o réu, em atitude suspeita, o qual, constantemente, após conversar com outros usuários de drogas, ia até o arbusto, abaixava e retornava.

A testemunha EDEN ALVES VIEIRA, policial militar, corroborou a versão apresentada por seu colega de farda, tendo dito que fez parte da equipe de apoio.

O réu, em seu interrogatório, asseverou que, no dia, havia comprado uma porção de "maconha" para consumo próprio, porém, em seguida, foi abordado e preso pelos policiais. Nega que os policiais tenham achado drogas no local no local em que se encontrava. Afirmou que, após ser colocado na viatura policial, os policiais o levaram até um ponto de tráfico e localizaram diversas drogas em uma praça. Nega o tráfico de drogas, afirmando ser apenas usuário de drogas. Nega a propriedade das demais drogas localizadas na praça. Alegou conhecer os policiais que o prenderam, porém consignou não ter nenhuma desavença com eles. Relatou que estava no lugar e hora errados. Alegou que, além da "maconha" que iria fazer uso, estava com R\$ 120,00.

Nesse passo, temos que a prática delitiva ficou devidamente comprovada nos autos, na medida em que os policiais que realizaram a abordagem do réu descreveram de forma coerente as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, cujo relato vem amparado pelas demais provas constantes dos autos. Ressalte-se que não há razão alguma para desmerecer o depoimento dos policiais, pois, como agentes estatais, gozam da presunção de legitimidade. Ademais, como afirmado pelo próprio réu em seu interrogatório, inexistem motivos para que os policiais, imputem falsamente a este condutas criminosas.

Não se olvida a versão do réu de que as drogas apreendidas não eram de sua propriedade, pois foram localizadas em local diverso de onde se encontrava. Contudo, tais alegações ficaram ilhadas frente às demais provas produzidas nos autos, em especial pelo depoimento do policial Márcio, afirmando que o réu, ao avistar a viatura policial, demonstrou nervosismo e que, ao ser indagado, acabou dizendo que havia “perdido”, razão pela qual não há como aceitar a tese defensiva. Também não prospera a tese da defesa de que o réu é usuário de drogas, pois conforme determina o § 2º do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, o juiz, para o fim de verificar se a droga destina-se ao consumo pessoal ou à traficância, “atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No caso dos autos, a quantidade incompatível com o consumo próprio (25 porções de “crack”, 4 porções de “maconha” e 12 porções de cocaína), a forma de acondicionamento dos entorpecentes (fracionados para consumo individualizado, o que facilita a comercialização), as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante e os antecedentes criminais do réu levam à conclusão de que as drogas destinavam-se à traficância.

Registre-se ainda que não é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que o réu é reincidente (Proc. 0000577-25.2015.8.26.026 - fls. 126/132).

Dessa forma, após devida instrução processual, constatou-se que o réu praticou a conduta delitiva a ele atribuída na inicial acusatória.

Assim, entendo que o réu está incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Dosimetria

Devidamente confirmada a responsabilidade penal do réu, passo à individualização da pena, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração o artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e o artigo 59 do Código Penal, com preponderância daquele. A cocaína e o “crack” têm alto poder vulnerante e índices muito preocupantes de dependência, especialmente se comparados a entorpecentes menos danosos à saúde, como a tetraidrocanabinol (“maconha”) e cloreto de etila (“lança perfume”). Ademais, o “crack” tem baixo custo, o que possibilita seu comércio a um número maior de usuários. Nesse passo, em razão da natureza da droga apreendida (4,01g de “crack”, 7,76g de “maconha” 7,17g de cocaína), há que se exasperar a pena-base, de modo a fixá-la nesta fase em 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Na segunda fase, anoto a presença de uma circunstância agravante, consistente na reincidência (Proc. 0000577-25.2015.8.26.026 - fls. 126/132 - art. 61, I, CP), razão pela qual aumento a pena-base à razão de 1/6.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, torno definitiva a pena de 6 anos e 5 meses de reclusão e 641 dias-multa.

Ausentes nos autos informações sobre a situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (art. 49, § 1º, CP).

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tendo em conta que o réu é reincidente (Proc. 0000577-25.2015.8.26.026 - fls. 126/132) e as circunstâncias judiciais lhes são desfavoráveis, fatos esses que não recomendam a fixação de regime inicial mais brando, forte no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a insuficiência da medida para a prevenção e repressão do crime de tráfico de entorpecentes, especialmente no caso em tela, em função das circunstâncias judiciais negativas, e pela imposição, por força de lei, do regime fechado como forma inicial de cumprimento da pena, circunstâncias que denotam o tratamento mais rigoroso conferido pelo legislador. Pelos mesmos motivos, fica inviabilizada a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido acusatório para condenar FELIPE DE OLIVEIRA MARIANO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 6 anos e 5 meses de reclusão e 641 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima, em razão da incompatibilidade com o delito em questão.

Considerando que não houve qualquer modificação fático-jurídica na situação processual do réu, mantenho a custódia cautelar anteriormente decretada (art. 387, § 1º, CPP). Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra. Deixo de determinar a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que inexistem elementos para averiguar os requisitos objetivos e subjetivos do réu para progressão de regime, decorrente da detração, cuja análise ficará a cargo do Juízo da Execução.

Determino a perda dos bens e valores apreendidos com o réu em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Todavia, tendo em vista as circunstâncias em que o delito foi praticado e as circunstâncias pessoais do réu, defiro o beneficiário da gratuidade da justiça.

Existindo advogado nomeado por meio do convênio entre a OAB/SP e a Defensoria Pública, expeça-se a respectiva certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado:

- a) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- b) Notifique-se o réu para pagamento da multa no prazo de 10 dias (art. 50, CP);
- c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- d) Oficie-se ao IIRGD; e
- e) Expeça-se guia de execução (art. 105, Lei nº 7.210/84).
- f) Oficie-se ao órgão competente para que proceda à destruição das drogas apreendidas, se ainda não realizado (art. 72, Lei nº 11.343/06).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Porangaba, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA